

关于第3866022号“和喜”商标

撤销复审决定书

商评字[2024]第0000258562号

申请人(原撤销申请人): 蒋勇

委托代理人: 北京中誉普庆国际知识产权代理有限公司

被申请人(原撤销被申请人): 重庆君之薇实业有限公司

委托代理人: 重庆理石知识产权代理有限责任公司

申请人因第3866022号“和喜”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2023]第Y040687号决定,于2023年10月26日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

我局上述决定认为,被申请人在法定期限内提交的2020年06月02日至2023年06月01日期间(以下称指定期间)复审商标使用证据有效,申请人撤销理由不成立,复审商标不予撤销。

申请人复审的主要理由:一、申请人经调查未发现复审商标在指定期间内在核定使用的服务上有实际使用。二、被申请人具有不以使用为目的的主观故意。三、申请人请求对被申请人撤销阶段未质证的证据不予认可。综上,请求撤销复审商标的注册。

被申请人答辩的主要理由:复审商标一直在持续使用,不存在连续三年不使用的情形。综上,请求维持复审商标的注册。

被申请人向我局提交了以下主要证据(复印件,与撤销阶段证据基本相同):

- 1.导航软件、地图网站搜索截图;
- 2.被申请人与向大伟(以下称被许可人)签订的商标使用许可合同;
- 3.被许可人店铺营业执照、店招、菜单及店面环境;
- 4.主流饮食生活网站消费评价等搜索结果;
- 5.被许可人餐饮发票等。

我局将被申请人上述证据交邮申请人质证,申请人在我局规定期限内发表质证意见。

经审查查明:被申请人复审商标于2003年12月29日申请注册,于2006年5月21日核准注册,核定使用在第43类“备办宴席;咖啡馆;自助餐厅;汽车旅馆;快餐馆;餐厅;饭店;酒吧;茶馆;住所(旅馆、供膳寄宿处)”服务上,经续展商标专用期至2026年5月20日止。2023年06月02日申请人以无正当理由连续三年未使用为由对复审商标提出撤销申请,我局裁定不予撤销,申请人不服向我局申请复审。

经复审我局认为,本案焦点问题为被申请人在指定期间是否在复审商标核定使用服务上对其进行了真实、合法、有效的商业使用。

本案中,被申请人提交的证据2商标使用许可合同表明,被申请人授权被许可人使用复审商标;证据3、4、5店铺营业执照、店招、菜单、饮食生活网站消费评价、餐饮发票等在案证据表明,被许可人在指定期间内为消费者提供了“和喜火锅”餐饮服务。被许可人经营的火锅店服务属于复审商标核定使用的“餐厅;饭店”服务的范畴,与复审商标其余服务为类似服务,故被申请人提交的证据可以证明其在指定期间内在复审商标核定使用的全部服务上真实、合法、有效的使用了复审商标,复审商标的注册应予以维持。

依照现行《商标法》第五十四条、第五十五条的规定,我局决定如下:

复审商标的注册予以维持。

当事人如不服本决定,可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:乔向辉

丁英

孙红

2024年09月27日

